

ORDENANZA Nro. 019/2022 J.M.

POR LA QUE SE ESTABLECE LAS NORMAS PARA EL MANEJO Y PROTECCIÓN DEL BOSQUE URBANO DE CIUDAD DEL ESTE.-

Ciudad del Este, 6 de julio de 2022.-

VISTO: El Mensaje Nro. 179/2022 I.M. por la cual el Ejecutivo Municipal remite el proyecto de Ordenanza "POR LA CUAL SE ESTABLECEN SISTEMA DE NUMERACIÓN DOMICILIARIA EN CIUDAD DEL ESTE Y EL MECANISMO DE IMPLEMENTACIÓN", para estudio y consideración del legislativo comunal, y;

CONSIDERANDO: Que, la Ley Nro. 3966/10 Orgánica Municipal, en su art. 36 dispone: "La Junta Municipal tendrá las siguientes atribuciones: a) sancionar ordenanzas, resoluciones, reglamentos en materias de competencia municipal; (...)". En su art. 38 dicta: "La iniciativa de proyectos de Ordenanzas corresponde a los miembros de la Junta Municipal, al Intendente Municipal y a los ciudadanos por iniciativa popular, en la forma establecida en esta Ley. (...)". Y, en su art. 39 reza: "Los proyectos de Ordenanzas y de Resoluciones serán remitidos por el plenario de la Junta Municipal para estudio y dictamen de las comisiones asesoras. Concluido el estudio, será devuelto al plenario para su consideración".-

Que, asimismo, el art. 12, numeral 4 establece: "(...) Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior y de conformidad a las posibilidades presupuestarias, las municipalidades, en el ámbito de su territorio, tendrán las siguientes funciones: (...) 4. En materia de ambiente: a) la preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos naturales significativos; b) la regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad ambiental del municipio".-

Que, haciendo un análisis minucioso del proyecto de Ordenanza, y las consideraciones de la exposición de motivos, la Comisión Asesora asevera la viabilidad de la sanción de la mencionada norma. Al analizar los alcances que tendría la aplicación de la misma, ya que la institución municipal tiene como una de sus funciones la de disponer los mecanismos necesarios para la preservación de los recursos naturales que enriquecen y dan calidad de vida a sus habitantes.-

El dictamen de la Comisión Asesora de Legislación y de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 6 de julio del año 2022, Según Acta Nro. 37: **por tanto:**

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE REUNIDA EN CONCEJO ORDENA

Artículo 1°.- El Municipio de Ciudad del Este, reconoce el valor del arbolado urbano como prestador de servicios ambientales y declara a sus elementos como bienes de utilidad pública, comprometiéndose con la preservación y promoción del bosque urbano.-

Todos los árboles y vegetación asociada que se encuentra en la ciudad conforman el "Bosque Urbano de Ciudad del Este", del cual sus principales componentes son el arbolado de alineación, que se ubica a lo largo de calles y avenidas; así como las áreas verdes entre las que destacan las reservas naturales, parques, jardines y otros espacios abiertos con vegetación como los son cerros, arroyos, barrancas y riberas de los ríos o arroyos que surquen la ciudad.-

Artículo 2°.- Quedan bajo protección de la Municipalidad todos los árboles, incluyendo al grupo de las palmeras; sean estos: nativos o exóticos, naturales o implantados, agrupados en formaciones macizas, lineales o aislados individualmente; ubicados en propiedad pública o privada, en cualquier punto de la jurisdicción del Distrito de Ciudad del Este.-

Artículo 3°.- La intendencia Municipal podrá declarar como "Patrimonio Natural de la Ciudad", los árboles ubicados en propiedades públicas o privadas, que presenten de manera

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 019/2022 J.M.

individual o en un conjunto, características excepcionales de utilidad pública, ya sea por su valor histórico, aporte a la silueta urbana, representar refugios de fauna silvestre, cumplir funciones de preservación ecológica, entre otras.-

Los árboles del "Patrimonio Natural de la Ciudad", serán objeto de trato especial en lo referente a su manejo, protección y valorización; para dicho efecto deberán estar debidamente identificados y registrados por medio de un inventario forestal y ubicación georreferenciada.-

Artículo 4°.- Declarase "Patrimonio Natural de la Ciudad", a todos los árboles ubicados en espacios públicos municipales, que sean remanentes del Bosque Atlántico del Alto Paraná; bosque primario originario al momento de la fundación de la ciudad.-

Artículo 5°.- Facultase a la Intendencia municipal a elaborar Normativas Técnicas, que orienten las tareas de manejo y operaciones sobre los componentes del Bosque Urbano de ciudad del Este.-

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 6°.- La tala o poda de árboles, individuales o en macizos quedan sujetos a la aprobación de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Ciudad del Este, y al cumplimiento la Normativa Técnica Municipal.-

Artículo 7°.- El Municipio solo autorizará la tala de árboles en los siguientes casos:

- a) Cuando represente peligro o riesgo inminente para las personas o bienes públicos o privados.-
- b) Cuando por vejez o enfermedad plenamente comprobada no sea posible su recuperación.-
- c) Cuando no sea viable su trasplante y se haya demostrado mediante un estudio técnico la imposibilidad de su permanencia.-
- d) Para permitir la realización de obras civiles de interés comunitario o construcción de nuevas casas o edificios.-

Artículo 8°.- Para la realización de tala o podas, el contribuyente deberá presentar, previamente, una solicitud de permiso a la municipalidad, requiriéndose para el efecto, la siguiente documentación básica:

- a) Fotocopia autenticada del Documento de Identidad del propietario del inmueble, o representante legal habilitado;
- b) Fotocopia autenticada del título del terreno u otros documentos que acrediten la propiedad del terreno;
- c) Pago actualizado de Impuesto Inmobiliario;
- d) Justificación y fundamentación por escrito del motivo para derribar el árbol.
- e) En caso de que el motivo sea por construcción, presentar plano de obras aprobado por la M.C.D.E. o comprobante de mesa de entrada sobre solicitud de aprobación de Planos y Planillas.

Artículo 9°.- La municipalidad creará un catastro de Empresas y Profesionales Independientes, quienes, previa comprobación de su conocimiento sobre la Normativa Técnica Municipal, serán habilitados con un "Registro de profesional arborista" para la realización de: mantenimiento, poda, talado de árboles, provisión de mudas, u otra tarea que la Dirección a cargo pueda solicitar.-

Artículo 10°.- Los profesionales habilitados y registrados en la municipalidad, podrán acompañar las solicitudes de poda de los contribuyentes, presentando, un plan de trabajos a ser realizados, acorde a la Normativa Técnica respectiva, de manera a iniciar obras de manera inmediata a la presentación.-

La ejecución de los trabajos realizados por profesionales independientes, queda sujeta a la fiscalización de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad.-

Artículo 11°.- Para la realización de talado de árboles, será indispensable el previo dictamen de aprobación de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 019/2022 J.M.

Artículo 12°.- Cuando la solicitud de talado de árboles excede la cantidad de diez, (10) individuos, el recurrente deberá presentar, además de la documentación básica, un inventario forestal realizado por profesional idóneo, conteniendo: Número de árboles y volumen total a ser extraídos, discriminado por especie botánica debidamente identificada.-

TALADO DE ÁRBOLES

Artículo 13°.- El servicio de talado de árboles en espacios públicos es competencia exclusiva de la administración municipal, la cual priorizará la ejecución de los trabajos, atendiendo las indicaciones de riesgo a la seguridad de las personas o al patrimonio público.-

Artículo 14°.- Para la realización de talado de árboles en propiedades privadas, previa autorización, el contribuyente podrá solicitarla realización del trabajo a los servicios municipales, sometiéndose al cronograma municipal de prioridades.-

El contribuyente dispone del derecho a contratar, a su expensa, el servicio de profesionales independientes, registrados en la municipalidad, para la realización de los trabajos, externamente al cronograma municipal.-

Artículo 15°.- Para la recolección de los de los residuos de talado o poda, se podrá solicitar los servicios municipales para la correcta disposición de los mismos. Los trabajos de destronque, eliminación de tocones y/o raíces, quedan bajo responsabilidad del interesado.-

MEDIDAS COMPENSATORIAS

Artículo 16°.- En concordancia con el Art. 10 de Ley N° 4928 De Protección al Arbolado Urbano, el interesado deberá entregar al municipio, a modo de compensación, 10 (diez) árboles pequeños por cada árbol derribado; los mismos deberán cumplir con estándares básicos de tamaño y variedad, indicados por Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad.-

Artículo 17°.- En el caso del talado de más de 10 (diez) árboles, la compensación quedará vinculada a la suscripción de un Acuerdo de Compromiso, cuyos términos y condiciones, especificados por la Dirección de Gestión Ambiental de la municipalidad, estarán orientados al manejo, protección o recomposición del bosque urbano en áreas cercanas al sector afectado.-

Artículo 18°.- Facultase a la municipalidad a adoptar metodologías y técnicas que permitan realizar la valorización económica y reconocimiento de los servicios ambientales aportados por el arbolado urbano.-

Quedan exceptuadas de este artículo todas aquellas forestaciones establecidas en el territorio del distrito, con fines exclusivos de explotación comercial, para lo cual deberán presentar constancia de inscripción en el Registro de Bosques Implantados del INFONA.-

PODA

Artículo 19°.- El objetivo de la poda será, en todos los casos, el de buscar el desarrollo adecuado de los árboles, en compatibilidad con el espacio físico en donde habita. La municipalidad a través de la Normativa Técnica regulará las operaciones de poda y tomará los recaudos para promover el conocimiento y aplicación de la misma.-

Artículo 20°.- La época de podas queda sujeta a las peculiaridades del desarrollo fisiológico de cada especie, no permitiéndose podas durante los periodos de floración y fructificación de los árboles.-

Artículo 21°.- En atención a la Ley N.º 96/92 De Protección a la Vida Silvestre, Art. 42, queda prohibida la poda de árboles que sirvan de guarida de animales silvestres, o en donde se encuentren anidando aves.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 019/2022 J.M.

De ser ineludible la remoción del árbol o rama referida, se deberá proceder previamente al traslado de la fauna, con la asistencia de profesionales idóneos en el tema.-

Artículo 22°.- La poda de árboles en espacios públicos es competencia exclusiva de la administración municipal, la cual coordinará la ejecución de los trabajos a través de los servicios municipales o mediante la contratación de empresas especializadas debidamente habilitadas por el municipio.-

Para la realización de podas en propiedades privadas el contribuyente podrá recurrir al servicio de los profesionales independientes habilitados por el municipio, dando cumplimiento a lo establecido en la sección de Procedimientos administrativos de esta ordenanza.-

Artículo 23°.- Salvo en casos de motivos de seguridad, debidamente demostrados, queda prohibida la realización de podas de descope, y podas severas que retiren más de 25% de la superficie foliar del árbol, o que, por remoción parcial de la copa, deriven en un desequilibrio irreversible en el árbol.-

Artículo 24°.- La Municipalidad de Ciudad del Este, con el fin de asegurar la fluidez de la provisión de energía eléctrica, dará prioridad a la coordinación de trabajos con la Administración Nacional de Electricidad, (ANDE), visando armonizar las tareas de poda de liberación del tendido eléctrico, así como los trabajos de urgencia en caso de siniestros.-

EVALUACIÓN DE RIESGO ARBÓREO

Artículo 25°.- Los árboles, como bienes públicos integrantes de la infraestructura urbana, con costos y beneficios asociados, están sujetos a la evaluación de la calidad, funcionalidad y de los riesgos asociados, para lo cual el municipio adoptará metodologías reconocidas y adecuadas a nuestro medio para su realización, visando la detección temprana, el manejo preventivo y la reducción de riesgos de accidentes.-

Artículo 26°.- La evaluación de riesgo arbóreo deberá ser realizada por profesionales habilitados por la municipalidad, con idoneidad certificada en técnicas y metodologías reconocidas en el área de arboricultura urbana.-

Artículo 27°.- Los propietarios de inmuebles contraen una responsabilidad compartida con el municipio para la detección y alerta de riesgo inherente a árboles ubicados en sus propiedades o en la acera colindante a la misma.-

Ante la sospecha de riesgo se deberá realizar la denuncia formal a la municipalidad, para la evaluación y manejo adecuado del árbol.-

FOMENTO DE LA COBERTURA ARBÓREA

Artículo 28°.- Encomendase a la Intendencia Municipal, la elaboración de un Plan Integral de Manejo del Bosque Urbano de Ciudad del Este, enfocado al fomento permanente y cuidado de la arborización urbana, con una visión proyectada al futuro, contemplando la participación ciudadana y campañas de difusión y educación ambiental.-

Artículo 29°.- Todos los planos de obras y construcciones deberán contemplar proyectos de arborización mediante la plantación y/o mantenimiento de árboles existentes en el predio referido, atendiendo al mantenimiento de la cobertura mínima de copas, en las siguientes proporciones:

- a) Uso residencial; 10% de cobertura del área construida.-
- b) Uso no residencial; 20% de cobertura del área construida.-

Artículo 30°.- En caso de imposibilidad de cumplir con lo dispuesto anteriormente, por falta de espacio físico en el predio de referencia, sujeto a Acuerdo de Compromiso, el propietario podrá presentar un proyecto paisajístico que cubra dichas exigencias o plan de manejo arbóreo, en otra área de compensación, indicada por la municipalidad.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 019/2022 J.M.

Artículo 31°.- En las plantaciones nuevas de árboles, serán consideradas como establecidas las mudas prendidas que alcancen la altura de fuste de 1,80 m., recto, sin ramificaciones o bifurcaciones, con 3 cm DAP y copa de 1m de diámetro.-

Artículo 32°.- Facúltase a la Municipalidad a reglamentar y establecer mecanismos de recompensación para las propiedades que mantengan superficies arbóreas elevadas y presten servicios ambientales a la comunidad.-

DE LA PROTECCIÓN DEL ARBOLADO URBANO, INSPECCIÓN Y SANCIONES

Artículo 33°.- Las faltas a la reglamentación de esta Ordenanza, serán sancionadas de acuerdo a las disposiciones del Capítulo V de Ley 4928/13, y sancionadas por la municipalidad siguiendo los procedimientos indicados en el Régimen de Faltas Municipales establecido en la Ley Orgánica Municipal 3966/10.-

Artículo 34°.- Queda prohibida la utilización de árboles para clavar carteles, sujetar cables, pasacalles, o cualquier fin que no sea específico a su naturaleza; así también efectuar apilonomiento de materiales de cualquier naturaleza, que pudiera generar daños al mismo. Esta disposición afecta tanto a particulares como a instituciones públicas y privadas.-

Artículo 35°.- Queda expresamente prohibido el descortezado del tronco, el vertido de sustancias que resulten nocivas o la quema de hojas, papeles o cualquier otro elemento al pie de un árbol o a distancia que genere daño al mismo, sea en terrenos privados o públicos.-

Artículo 36°.- Será considerado falta gravísima, el derribo sin autorización de árboles del dominio público o privado que por sus características especiales fueran declarados Patrimonio Natural de la Ciudad, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 3° de esta ordenanza.-

Artículo 37°.- En aquellos casos en los cuales cualquier persona, sea esta física o jurídica, destruyera parcial o totalmente la cobertura vegetal de las áreas verdes públicas, mediante cualquier actividad; será obligatorio la realización de actividades de repoblación, de acuerdo a la Ley N.º 4928 quedando bajo su responsabilidad los costos generados.-

Artículo 38°.- Las inspecciones serán realizadas por personal municipal debidamente autorizado, quienes deberán exhibir al particular la identificación que lo acredite como tal, para luego proceder a realizar la inspección labrando acta de la misma.-

Artículo 39°.- Recibida el acta de inspección emitida por el personal autorizado, la autoridad municipal analizará las referencias expuestas y se expedirá en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles respecto a la procedencia o improcedencia del acta consignada.-

Artículo 40°.- Quedan derogadas las disposiciones anteriores que contravengan esta ordenanza.-

Artículo 41°.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.-


CLAUDIO RAMÓN DURAHONA M.
Secretario General J.M.




ABG. PEDRO ACUÑA
Presidente J.M.

